

实例

民事起诉状
(侵害实用新型专利权纠纷)

说明： 为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。 1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。 2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。 3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。 4. 本表word电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。 ★特别提示★ 诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。 如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥诉权，人民法院将视违法情形依法 追究责任。	
当事人信息	
原告 (自然人)	姓名：沈 ×× 性别：男☒ 女☐ 出生日期：1982 年 5 月 15 日 民族：汉族 工作单位：浙江 ×× 机械有限公司 职务：机械工程师 联系电话： ×××××××××× 住所地(户籍所在地)：浙江省杭州市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号(以身份 证 件上的信息为准) 经常居住地：浙江省杭州市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 证件类型： 身份证 证件号码： ××××××××××××××××

原告 (法人、非法人组织)	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□ 股份有限公司□ 其他企业法人□ 事业单位□ 社会团体□ 基金会□ 社会服务机构□ 机关法人□ 农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□ 基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□ 合伙企业□ 不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质： 国有□ (控股□ 参股□) 民营□ 其他
原告 (法人、非法人组织)	如不具有以下情况，可不填： 外资情况□ :中外合资经营企业□ 中外合作经营企业□ 外商独资企业□ 其他形式□ 出资方： 份额构成： 上市公司□ ：上市所在交易所： 专精特新中小企业□
委托诉讼代理人 (律师)	有 姓名：李 ×× 单位：浙江 ×× 律师事务所 职务：律师 联系电话： ×××××××××× 代理权限：一般授权 特别授权□ 无□
委托诉讼代理人 (其他)	有□ 姓名： 性别：男□ 女□ 出生日期： 年 月 日 民族： 单位： 职务：(员工担任代理人需写明部门) 联系电话： 与原告关系(近亲属担任委托诉讼代理人)： 推荐单位(当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民担任 委托诉讼代理人)： 代理权限：一般授权□ 特别授权□ 无

被告 (自然人)	姓名： 性别：男 ☐ 女 ☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联 系电话： 住所地 (户籍所在地)： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告一 (法人、非法人组织)	名称：浙江 ×× 有限公司 住所地 (主要办事机构所在地)： 浙江省杭州市 ×× 区 ×× 街道 × 号 注册地 / 登记地： 浙江省杭州市 ×× 区 ×× 街道 × 号 (营业执照地址不 全的 需补全省市等相关信息) 法定代表人 / 负责人：杨 ×× 职务：总经理 联系电话： ×××××××××××× 统一社会信用代码： ××××××××××××××××
被告一 (法人、非法人组织)	类型：有限责任公司 股份有限公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质：国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐ 其他 如不具有以下情况，可不填： 外资情况 ☐ : 中外合资经营企业 ☐ 中外合作经营企业 ☐ 外商独资企业 ☐ 其他 形式 ☐ 出资方： 份额构成： 上市公司 ☐ ：上市所在交易所： 专精特新中小企业 ☐

被告二 (法人、非法人组织)	名称：杭州 ×× 有限公司 住所地 (主要办事机构所在地)：浙江省杭州市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：浙江省杭州市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 (营业执照地址不 全的需补全省市等相关信息) 法定代表人 / 负责人：王 ×× 职务：总经理 联系电话： ×××××××××× 统一社会信用代码： ×××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质：国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐ 其他 ☐ 如不具有以下情况，可不填： 外资情况 ☐ : 中外合资经营企业 ☐ 中外合作经营企业 ☐ 外商独资企业 ☐ 其他 ☐ 形式 ☐ 出资方： 份额构成： 上市公司 ☐ ：上市所在交易所： 专精特新中小企业 ☐
第三人 (自然人)	姓名： 性别：男 ☐ 女 ☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地 (户籍所在地)： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 (法人、非法人组织)	名称： 住所地(主要办事机构所在地)：注册地/登记地： 法定代表人/负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质：国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐ 民营 ☐ 其他 如不具有以下情况，可不填： 外资情况 ☐ :中外合资经营企业 ☐ 中外合作经营企业 ☐ 外商独资企业 ☐ 其他形式 ☐ 出资方： 份额构成： 上市公司 ☐ :上市所在交易所：专精特新中小企业 ☐
诉讼请求	
1. 判令被告一浙江 ×× 有限公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害专利号为 ××、名称为“××”的实用新型专利权的产品的行为； 2. 判令被告二杭州 ×× 有限公司立即停止销售侵害专利号为 ××、名称为“××”的实用新型专利权的产品的行为； 3. 判令被告一浙江 ×× 有限公司与被告二杭州 ×× 有限公司连带赔偿原告经济损失 150000 元； 4. 判令被告一浙江 ×× 有限公司与被告二杭州 ×× 有限公司连带承担本案维权合理开支 3000 元； 5. 判令被告承担本案诉讼费用。	
1. 停止侵害	有 内容：一、判令被告一浙江 ×× 有限公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害专利号为 ××、名称为“××”的实用新型专利权的产品的行为，包括：销毁位于 ×× 的 × 型号产品 × 件以及生产该产品的模具 × 套； 二、判令被告二杭州 ×× 有限公司立即停止销售侵害专利号为 ××、名称为“××”的实用新型专利权的产品的行为，包括：销毁位于 ×× 的 × 型号产品 × 件。（具体写明要求停止的侵权行为，如制造、销售、许诺销售等） 无 ☐

2. 赔偿经济损失	有 ☒ 经济损失 150000 元 是否包含惩罚性赔偿：包含 ☒ ，计算方法：基数 50000 元 × (1+ 惩罚性赔偿倍数 2) 不包含 ☐ 无 ☐
3. 赔偿维权合理开支	有 ☒ 律师费 3000 元 凭证：有 ☒ 无 ☐ 无 ☐ 无 ☐ 公证费 0 元 凭证：有 ☐ 差旅费 0 元 凭证：有 ☐ 其他费用 0 元 无 ☐ 凭证：有 ☐
4. 连带责任	有 ☒ 内容：被告一、被告二连带赔偿经济损失 150000 元、维权合理开支 3000 元。 无 ☐
5. 非金钱给付义务迟延履行金	有 ☐ 内容： 无 ☒
6. 是否主张诉讼费用	是 ☐ 否 ☒
7. 其他请求	有 ☐ 内容： 无 ☒
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☐ 合同条款及内容： 无 ☒
2. 是否已经诉前保全	是 ☐ 保全法院： 保全时间： 保全案号： 否 ☒ (如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料)
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是 ☐ 涉及国家： 否 ☒
2. 是否涉港澳台	是 ☐ 涉港 ☐ 涉澳 ☐ 涉台 ☐ 否 ☒
事实与理由	
浙江 ×× 有限公司、杭州 ×× 有限公司侵害沈 ×× 专利号为 ××、名称为“××”的实用新型 专利（以下简称涉案专利）权（案由为：侵害实用新型专利权纠纷），应当承担相应侵权责任。	

1. 原告主体情况	专利权人：原始取得 ☐ 继受取得 ☐ 是否存在共有人：是 ☐（共有人是否明确表示同意起诉：是 ☐ 否 ☐） 否 ☐ 利害关系人 ☐：被许可人 ☐：专利权人： 获得许可时间： 许可期限： （见原告证据 x-x：许可协议） （1）专利独占实施被许可人 ☐ （2）专利排他实施被许可人 ☐：和专利权人共同起诉 ☐ 单独起诉（专利权人明确表示不起诉，见原告证据 x-x：.....） ☐ （3）专利普通实施被许可人 ☐：和专利权人共同起诉 ☐ 单独起诉（专利权人书面授权 单独起诉，见原告证据 x-x：.....） ☐ 其他利害关系人 ☐ 具体情形：
2. 权利基础状况	专利号： xx 专利名称： xx 专利类型： 实用新型专利 专利领域： 机械 ☐ 电学 ☐ 通信 ☐ 化学 ☐ 医药生物 ☐ 光电 ☐ 材料 ☐ 其他 ☐ 专利申请日： 2016 年 7 月 24 日 专利优先权日： 2016 年 2 月 18 日 授权公告日： 2018 年 1 月 16 日 据以主张权利的权利要求序号： 权利要求 2、3 据以主张权利的权利要求效力状态： 有效 ☐ 无效 ☐ 终止 ☐（见原告证据 x-x： 专利登记簿副本 / 显示专利公告信息查询二维码的专利证书）
3. 技术特征对比分析 （详见附件 2 技术特征对比分析表）	原告以涉案专利权利要求 2、3 主张权利，有关技术方案为：（概述）。被诉侵权产品为：（概述）。 被诉侵权产品具有与权利要求 2 中技术特征 A、C 相同技术特征、与权利要求 2 中技术特征 B、D 等同技术特征；权利要求 3 系权利要求 2 的从属权利要求，被诉侵权产品除具有与权利要求 2 所有技术特征相同或者等同技术特征，还具有与权利要求 3 中所有附加技术特征相同技术特征，落入上述权利要求的保护范围，侵害了涉案专利权。（概述涉案专利权利要求以及被诉侵权产品所涉技术方案的对比分析结果）

4. 被诉侵权行为	侵权产品： × 型号产品（写明产品型号等） 侵权行为方式：原告主张被告专利侵权的行为方式为（具体写明系为生产 经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品，或者使用专利方 法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品等行为方 式中的哪些行为）：被告一浙江 ×× 有限公司制造、销售、许诺销售 × 型号 产品，被告二杭州 ×× 有限公司销售 × 型号产品。 侵权行为期间：2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日（共计 12 月） /2021 年 1 月 1 日至今 被诉侵权行为具体情形：原告于 2023 年 1 月 1 日通过 ×× 发现被告存在（见原告证据 × - ×：，第 × 页）。（写明发现方式、渠道）
5. 共同侵权	有 ☐ 主要事实与理由：因。另外，被告一浙江 ×× 有限公司系被告 二杭州 ×× 有限公司的控股股东，持股占比 70%。被告一、被告二构成共 同侵权。（一并写明共同侵权主体之间是否存在关联关系） 无 ☐
6. 其他	有 ☐ 内容： 无 ☐
责任承担	

1. 停止侵害	被告应当立即停止侵害。具体主张： (1) 被告一浙江 ×× 有限公司应当立即停止侵害。被告一存在制造、销售、许诺销售 × 型号产品的侵权行为(见原告证据 ×-×：……,第 × 页),……。另外,……(见原告证据 ×-×：……,第 × 页)。(一并说明本案诉讼期间被诉侵权行为是否仍在进行) (2) 被告二杭州 ×× 有限公司应当立即停止侵害。被告二存在销售 × 型号产品的侵权行为(见原告证据 ×-×：……,第 × 页),……。另外,……(见原告证据 ×-×：……,第 × 页)。(一并说明本案诉讼期间被诉侵权行为是否仍在进行)	
2. 赔偿责任	补偿性赔偿：50000 元。选择： 原告受损 ☐ 元 被告获利 ☒ 50000 元 许可使用费 ☐ 元 (基数： 元,倍数：) 法定赔偿 ☐ 元	计算依据或者参考因素： 侵权期间：2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日,销售数量：50 件,销售被诉侵权产品利润计算方法：每件产品销售利润为 1000 元,被告获利共计 50000 元。(写明利润类型,如营业利润、销售利润等)
	惩罚性赔偿：100000 元 (基数：50000 元,倍数： 2)	(1) 侵权故意有关事实与理由：被告具有侵害涉案专利权的故意,……(见原告证据 ×-×：……,第 × 页)。 (2) 情节严重有关事实与理由：被告侵害涉案专利权情节严重,……(见原告证据 ×-×：……,第 × 页)。
	维权合理开支：3000 元。包括： 律师费 ☒ 3000 元 公证费 ☐ 元 差旅费 ☐ 元 其他费用 ☐ 元	事实与理由：维权合理开支包括：律师费 3000 元(见原告证据 ×-×：……,第 × 页)。
3. 连带责任	有 ☒ 内容：被告一浙江 ×× 有限公司、被告二杭州 ×× 有限公司构成共同侵权,应当连带赔偿原告经济损失 150000 元、维权合理开支 3000 元。无 ☐	
4. 其他责任	有 ☐ 内容： 无 ☒	

5. 法律依据	《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条，《中华人民共和国专利法》（2020 年修正）第十一条、第七十一条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2020 年修正）》第二十六条
关联案件 / 程序情况 有☒ (详见附件 3 关联案件信息表) 2 次专利确权行政程序。具体情况：第一次确权行政程序中，国家知识产权局作出维持涉案专利有效的决定，后未经行政诉讼程序；第二次确权行政程序中，国家知识产权局作出宣告涉案专利权利要求 1、4 无效，在认定涉案专利权利要求 2、3、5-10 有效基础上维持本专利有效的决定，后经人民法院生效裁判维持。 × 件专利侵权民事案件。具体情况：× 件专利权属民事案件。具体情况：× 件 其他关联案件。具体情况： 无☐	
其他需要说明的情况 具体情况：	
附件 1. 原告证据 2. 技术特征对比分析表 3. 关联案件信息表 	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐ 不了解☐

是否了解先行调解 解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院 将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审 理、执行周期相对较长。 了解☐ 不了解☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的 不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☐ 不了解☐ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调 解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解☐ 不了解☐ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经 当事人同意不得公开。 了解☐ 不了解☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有 强制执行效力。 了解☐ 不了解☐
是否考虑先行调解	是☐ 否☐ 暂不确定，想要了解更多内容☐

具状人(签字、盖章)： 沈

×× 日期: ×× 年 ×× 月

×× 日